

시정 요구 / 통 보

1. 제 목: 무단점유 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점: 광주전남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제10조 제1항 및 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대하여 ‘국유부동산 관리대장’³⁰⁾(이하 “관리대장”이라 한다)을 작성하여 전산자료로 관리하고, 실태조사 결과 변동된 사항이 있는 경우 관리대장을 재작성 하도록 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제37조 제1항 및 제38조 제1항에 따르면 실태조사 결과 무단점유가 확인된 경우 무단점유자의 인적사항, 점유 목적과 면적 등을 확인하여 변상금을 부과하도록 되어 있다.

30) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 재산현황, 변상금·대부로 내역, 실태조사 요약 내용 등이 포함되어 작성됨

따라서, 국유재산 실태조사 등을 통해 무단점유 중인 것으로 확인된 경우에는 해당 재산의 점유현황을 확인하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 무단점유 관리 업무를 철저히 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 광주전남지역본부 소관 국유재산 중 실태조사 등을 통해 무단점유가 추정되는 5,417필지³¹⁾에 대한 관리현황을 점검한 결과

2009. 9. 21. 인수한 ‘제주특별자치도 ■■■■■시 ■■■읍 ▲▲리 ◇◇◇-◇’ (임야, 241㎡) 소재 국유재산의 경우 2023. 9. 6. 및 2024. 4. 18. 실태조사를 통해 인접필지소유자 ●●●이 과수원부지로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 변상금 사전통지를 실시하지 않고 있었으며

2013. 4. 15. 인수한 ‘광주광역시 ◀구 ◁동 ◇◇◇-◇답, 1,410㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2024. 5. 24. 실시한 실태조사 결과 대부계약 기간 만료³²⁾ 이후에도 국유재산을 계속 점유하고 있는 사실이 확인되었는데도 감사일 현재까지 물건상태를 대부대상으로 관리하며 변상금 사전통지도 하지 않고 있었던 것으로 확인되었다.

또한, 2023. 6. 14. 인수한 ‘광주광역시 ■구 ■■■동 ◇◇◇-◇(대, 73㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2023. 6. 14. 및 2023. 12. 15. 실시한 실태조사 결과 사인 주택부지로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 감사일

31) 2024. 5. 31. 기준 광주전남지역본부 소관 국유재산 116,322필지 중 물건상태가 무단점유, 사용제한, 대부대상, 처분대상 등인 79,598필지에 대하여 실태조사 결과 및 국유재산시스템 GIS 내 AI분석결과 무단점유가 추정되고 감사대상기간 중 변상금 사전통지, 대부계약 체결 등의 조치가 없었던 5,417필지를 점검

32) 2022. 12. 31. ●●●과의 대부계약(경작용) 만료, 농경지로 점유 중

현재까지 점유자 및 점유 면적 등의 확인을 위한 추가 조치를 실시하지 않고 있는 등

[표 13] 및 [별지 2] “무단점유 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 무단점유 국유재산에 대한 관리가 불철저한 4,347필지가 확인되었다.

[표 13] 무단점유 추정 국유재산 점검 결과

(단위 : 필지, 천 원)

순 번	구 분 (관리중인 물건상태)	계 (A)=(B)+(E)	무단점유 사실 확인				미점유 확인* (E)
			소계 (B)=(C)+(D)	점유내역 특정 완료		점유내역 파악 필요 (D)	
				필지(C)	변상금(예상)		
1	“기재 생략”						
2							

* 하천구역 등 개별법에 따른 점용허가 대상 포함

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산의 현황에 맞게 물건상태를 관리하고 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 실태조사 등을 통해 점유자가 특정된 423필지에 대하여 변상금 사전통지(변상금 471,843천 원)를 실시하시기 바라며(시정)

무단점유 사실은 확인되었으나 점유자, 점유면적 등이 특정되지 않은 3,924필지에 대해서는 추가 조사를 통해 점유내역을 파악하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 재산의 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다.(통보)